

1500129-55.2022.8.26.0067

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: BRENO COLA ALTOÉ

Comarca: Borborema

Foro: Foro de Borborema

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 11/11/2022

... de que Pedro está envolvido com o tráfico de drogas. No dia que Fernando foi capturado não encontraram Pedro".

A testemunha FERNANDO DONIZETTI MARTINS ROBERTO disse que: "o roubo ocorreu antes de deter Fernando. Ele havia efetuado um roubo em uma padaria na Vila Cristina.

Quando ele foi capturado em relação a esse roubo na padaria, ele não estava com dinheiro. Indagado, ele disse ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Borborema

Foro de Borborema

Vara Única

Rua Joaquim Martins Carvalho, 676, Borborema-SP - cep 14955-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500129-55.2022.8.26.0067 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500129-55.2022.8.26.0067

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Portaria - 2113294/2022 - Delegacia de Polícia de Borborema, 18275407 - Delegacia de Polícia de Borborema, 2113294 - DEL.POL.BORBOREMA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

PEDRO PEREIRA DOS REIS e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). BRENO COLA ALTOÉ

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, por seu(sua) representante que oficia perante este Juízo, aforou a presente AÇÃO PENAL PÚBLICA, na qual denuncia FERNANDO RODRIGUES FARIAS, vulgo "Biro-Biro" e PEDRO PEREIRA DOS REIS, vulgo "Pedro Cadela", como incurso(s) na prática do(s) delito(s) tipificado(s) no artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal, porque no dia 21 de abril de 2022, por volta das 02h50min, no estabelecimento comercial denominado "Auto Posto São Joaquim", agindo em concurso de vontades e unidade de desígnios, subtraíram, para si ou para outrem, mediante grave ameaça exercida contra a vítima Tiago Paixão Silva, coisa alheia móvel, consistente na quantia em espécie de R\$ 104,00 (cento e quatro reais).

Segundo consta na denúncia (fls. 78/80):

"os denunciados possuem envolvimento com drogas e confabularam prática de vários ilícitos nesta cidade. Antes dos fatos, PEDRO se dirigiu ao posto de combustíveis "São Joaquim", na companhia de terceiro não identificado, ocasião em que pediu o

preço de uma garrafa de "whisky". Na oportunidade, ele tinha o objetivo de visualizar o local em que as câmeras de segurança estavam posicionadas no estabelecimento e planejar o crime de roubo. Ele procedeu da mesma forma em outros postos de combustíveis desta cidade, planejando a execução dos crimes de roubo nos referidos estabelecimentos comerciais. Uma semana antes dos fatos, ele planejou e participou do roubo ocorrido no posto de Gasolina "Beira Rio". Na data dos fatos, PEDRO determinou que FERNANDO se dirigisse ao "Auto Posto São Joaquim" para consumir a infração. Assim, FERNANDO e PEDRO se dirigiram ao estabelecimento comercial, mantendo os rostos encapuzados. FERNANDO portava um simulacro de arma de fogo debaixo das vestes. Ao avistar o frentista, FERNANDO anunciou o assalto e subtraiu a quantia de R\$ 104,00, em espécie. Ambos empreenderam fuga em seguida. A vítima acionou a Polícia Militar, contudo, não localizou os autores do crime naquela ocasião. Dias após, a vítima avistou FERNANDO na via pública, o reconhecendo pelas características dos olhos, como sendo um dos autores do roubo. A vítima comunicou o fato para a Polícia Militar. No dia 24 de abril de 2022, FERNANDO praticou um roubo em uma padaria da cidade, ocasião em que foi preso em flagrante (fatos apurados nos autos n.º 1500127-85.2022.8.26.0067). Na oportunidade, ele confessou ter sido o autor dos crimes de roubo ocorridos no "Auto Posto São Joaquim" e no "Auto Posto Beira Rio". Durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão na residência de PEDRO (autos n.º 1500130- 40.2022.8.26.0067) foram localizados um simulacro de arma de fogo e um tênis semelhante ao utilizado por FERNANDO em um dos roubos."

Oferecida a denúncia (fls. 75/80), esta foi recebida às fls. 85/90.

Os réus foram citados (fls. 129/132) e apresentaram sua resposta à acusação (fls. 159/160).

Laudo pericial às fls. 225/232.

Prisão preventiva mantida às fls. 345/346.

Laudo pericial às fls. 380/401.

Na fase instrutória, foram ouvidas a vítima e três testemunhas e procedeu-se ao interrogatório dos Réus (fls. 412/415).

Encerrada a instrução, as partes apresentaram alegações finais (fls. 433/435, 439/448 e 451/454).

É o relatório.

DECIDO.

O feito encontra-se em ordem. Não há preliminares a dirimir. Presentes os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, bem como as condições da ação e os pressupostos processuais.

Portanto, pertinente a análise do mérito da causa.

Cuida-se de ação penal pública, na qual a acusação imputa aos réus a prática de fato tipificado no artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal.

Passo a análise da prova oral produzida.

A vítima, TIAGO PAIXÃO SILVA, frentista do Auto Posto São Joaquim, disse que: "por volta das 2h50 ou 3 horas da manhã estava lavando o pátio do posto quando chegou um rapaz encapuzado, somente com os olhos a mostra. A mão dele estava debaixo da blusa e ele disse que era um assalto. Entregou o dinheiro que tinha no bolso e fixou no olhar dele, para ver se conseguia reconhecê-lo. Ele queria entrar na loja de conveniência, mas o depoente disse que não tinha acesso à loja, pois não tinha as chaves. Ele saiu correndo para baixo. Alguns dias antes o Pedro Pereira dos Reis foi até o local pesquisar preços de bebidas. Isso ocorreu há menos de uma semana do assalto, ocasiões em que ele foi duas vezes no local. Ele perguntava o preço de cerveja. Havia uma pessoa na esquina, mas não o reconheceu no momento, mais a pessoa que o assaltou. No momento do assalto não o reconheceu. Dois dias depois conseguiu reconhecê-lo andando pela rua. Eu reconheci, era o Fernando. Reconheceu pelo olhar, pelo tamanho dele e o jeito de andar. Nesse momento acionou a polícia militar, que o abordou. Pela conversa que ele teve com os policiais ele confessou o crime, mas não presenciou isso. Quando Fernando o assaltou e saiu correndo, o outro rapaz que estava na esquina saiu correndo junto com ele. Chamou a polícia, que veio rápido, mas não conseguiu pegá-los. Não consegue afirmar se essa pessoa que estava

com Fernando era o Pedro. A pessoa estava com a mão embaixo da blusa, fazendo menção de que estava armado. Foi subtraído R\$ 100,00 (cem reais). Como uma semana antes houve o assalto no outro posto e eles já estava rodeando o estabelecimento, já havia separado o dinheiro, pois achava que também seria assaltado. O dinheiro era do estabelecimento. Não roubaram nada do declarante. Ele queria entrar na conveniência, mas não conseguiu porque não tinha a chave. Não teve dúvidas quando reconheceu Fernando. Uma noite após o assalto o policial lhe mostrou várias fotos de suspeitos, quando viu a foto de Fernando teve quase certeza que era ele. Quando o viu pessoalmente teve certeza de que era Fernando o autor do assalto. O policial mostrou várias fotos de vários suspeitos, reconheci com quase certeza o Fernando na foto, pelos olhos.”.

A testemunha LUIZ HENRIQUE MARQUES GONÇALVES disse que: “sua equipe atendeu o roubo ocorrido na padaria e não o realizado no posto. Quando ele foi preso pelo roubo na padaria, Fernando confessou os roubos nos postos de gasolina, dizendo ter sido ele também. Ele confessou os roubos no Posto Beira Rio, São Joaquim e na padaria. Na ocasião ele disse que estava a mando do Alan e do Pedro, porque estava devendo um dinheiro de drogas para eles. A condição era que ele efetuasse roubos pela cidade até quitar essa dívida com os dois. Com a prática dos roubos ele ainda não tinha quitado a dívida. Há denúncias de que Pedro está envolvido com o tráfico de drogas. No dia que Fernando foi capturado não encontraram Pedro”.

A testemunha FERNANDO DONIZETTI MARTINS ROBERTO disse que: “o roubo ocorreu antes de deter Fernando. Ele havia efetuado um roubo em uma padaria na Vila Cristina. Quando ele foi capturado em relação a esse roubo na padaria, ele não estava com dinheiro. Indagado, ele disse ter realizado o roubo na padaria, além dos roubos no Auto Posto Beira Rio e São Joaquim. Perguntado sobre o motivo dos roubos ele disse estar devendo certa quantia em dinheiro para o Pedro e Alan, que já tinham ameaçado Fernando. Além disso, ele disse ter tomado uma surra do Pedro, do Alan e do padrasto do Pedro porque ele não estava pagando essa dívida referente a drogas. Fernando afirmou que Pedro estava com ele em todos os roubos, dando suporte, tanto que após o roubo ele já havia passado o dinheiro para Pedro. No dia do roubo ao posto não era o declarante que estava em atendimento da ocorrência”.

A testemunha RICARDO DE ALMEIDA FRANÇA disse que: “estavam investigando o roubo ocorrido no Auto Posto Beira Rio. Quando ocorreu o roubo no Auto Posto São Joaquim, o frentista descreveu o rapaz e eles presumiram que seria o mesmo que havia realizado o assalto no Auto Posto Beira Rio. Dias depois a vítima encontrou Fernando na rua, o reconhecendo pelo olhar e pela voz, e acionou o declarante e também a polícia militar, que inclusive, abordou Fernando naquele local. Diante disso e em razão do outro assalto no Posto Beira Rio, em que Pedro Cadela foi visto chegando e solicitando alguma coisa para o frentista e o preço de uma garrafa de whisky e, após ele sair do posto ele olha para baixo, como que sabendo o que ia ocorrer. Foi solicitado busca domiciliar nas casas de Pedro e Fernando. Após, Fernando confessou os crimes, dizendo que a roupa e a arma seriam de Pedro. Durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão encontraram um simulacro de arma de fogo, mas provavelmente não foi o utilizado, pois o que foi utilizado no assalto era mais curto. Fernando confessou para o declarante que foi ele que praticou os roubos. Já era conhecimento que ele devia dinheiro para traficantes. Ele não chegou a falar que o Pedro foi junto aos assaltos”.

Na fase policial, Pedro disse: “no dia foi aos postos de combustíveis perguntar o preço do whisky. Estava bebendo em sua residência e resolveu sair para perguntar o preço da bebida. Como estava com R\$ 200,00 (duzentos reais) no bolso, ainda faltavam R\$ 80,00 (oitenta reais) para comprar a bebida. Apenas perguntou o preço e foi embora. Disse que voltaria para comprar, e quando retornou para comprar o roubo já havia acontecido, momento em que foi abordado pelos policiais. Nega ter dado ordens para Fernando. Não vende entorpecentes e não sabe se Fernando tem dívidas com Alan. Quanto ao roubo na padaria, Fernando foi encontrado em um terreno ao lado da casa de sua mãe, mas não sabe o motivo de ele estar lá. Acha que foi por acaso. Sobre a arma utilizada nos assaltos dos postos de combustíveis, não sabe o seu paradeiro ou a quem pertence. Não tem nada com os roubos e foi preso injustamente” (fl. 66).

Em Juízo, PEDRO disse que: “nega ter praticado os roubos. Faz sete anos que não faz mais parte de nada. Já frequentou o posto São Joaquim porque é próximo da sua casa. De vez em quando passa lá para comprar refrigerantes e doces. Não confirma que esteve no posto São Joaquim para pedir preço de Whisky. Chegou a ir ao Posto Beira Rio comprar Whisky para sua mulher. Não tem arma de fogo em sua casa. Em qualquer casa que tem criança tem arma de plástico. Já perguntou de cerveja no Posto São Joaquim, mas não se recorda o dia do mês. O Posto é próximo de sua casa. Conhece Fernando de vista, não possui nenhuma relação com ele e nenhuma desavença ou briga anterior”.

Na fase policial, o acusado FERNANDO confessou a prática do crime: “confessa ter realizado na semana passada roubos nos postos Beira Rio e São Joaquim, e confessa ter realizado o roubo na padaria no dia de hoje” (fl. 62).

Em Juízo, o réu FERNANDO também confessou a prática do furto. Disse que “confessa o roubo, mas não tinha arma. Estava com a mão escondida por debaixo da camiseta. A pessoa que tinha a arma estava escondida atrás de um carro e tinha uma árvore na frente. Era o Pedro que estava atrás deste carro. Pedro acompanhava armado, mas os crimes foram cometidos por ordem do Alan. Pedro acompanhava armado e tinha a missão de pegar o dinheiro da mão do declarante e repassar para o Alan. Eles nunca deram arma na sua mão porque tinham medo do que o declarante poderia fazer com alguém deles. No dia do roubo no Posto São Joaquim era Pedro quem dava cobertura para o declarante. Pedro é ex-PCC e o rapaz para quem eu devo (Alan) é do PCC. Os dois eram a disciplina na cidade. Como devia para Alan, Pedro tinha a missão de garantir o assalto, pois se o declarante não realizasse o assalto quem tomaria tiro era ele”.

Pois bem.

A materialidade está comprovada pelo boletim de ocorrência de fls. 03/04; relatório de investigação de fls. 63/65; laudos periciais de fls. 225/232 e 380/401 e pelas provas orais produzidas.

A autoria é igualmente inequívoca.

No tocante ao réu Fernando, além de ser reconhecido pela vítima, confessou o crime, tanto na fase policial, quanto em interrogatório, sob o crivo do contraditório, confissão esta que, associada ao restante da prova oral produzida, deixa incontestável sua autoria.

Em relação ao acusado Pedro, a investigação policial concluiu pelo seu envolvimento no crime.

No caso, após Fernando ter sido preso em flagrante por outro roubo na padaria, confessou também a prática deste delito e informou aos policiais que estava sendo coagido por Pedro, para pagar dívida de drogas.

Os acusados utilizaram no Auto Posto São Joaquim o mesmo modus operandi que utilizaram no Auto Posto Beira-Rio, cujo delito fora cometido poucos dias antes, conforme apurado no processo nº 1500121-78.2022.8.26.0067: primeiro, Pedro foi ao posto de combustíveis sondar o local; depois, determina que Fernando execute o roubo, enquanto aguarda do lado de fora para pegar o dinheiro que Fernando conseguir.

A prova testemunhal corrobora a declaração do réu Fernando, de que este tinha dívidas de drogas com Pedro, tendo sido coagido a realizar os assaltos para quitar aqueles débitos.

Ademais, posteriormente, em juízo, Fernando confirmou a participação de Pedro.

É inequívoco, portanto, que Pedro participou dolosamente da conduta, a fim de auxiliar Fernando para que este pagasse a dívida de drogas que tinha com Pedro, por meio do produto do crime.

É cediço que a palavra da vítima, principalmente nos crimes contra o patrimônio, é de suma importância para a identificação de seus autores, sobretudo quando coerentes e concordantes com as demais provas, visto que não há razão para que uma pessoa aponte outra como autora de um delito se não for a legítima vontade de vê-la responder por seus atos, mormente quando não há nenhuma relação anterior entre elas.

Aliás, sobre o tema, decidem nossos Tribunais que: “Prova - palavra da vítima e reconhecimento do réu na delegacia ou em juízo - suficiência para o esclarecimento

do delito e para embasar a condenação, mormente quando a narrativa do iter criminis é retilínea e se coaduna com as demais provas colhidas nos autos" (RT 804/624) e "Em delitos de furto e roubo é manifesta a relevância probatória da palavra da vítima, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa e reconhece, com igual firmeza, o meliante" (JUTACRIM 86/226.).

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL – Roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, restrição da liberdade das vítimas e concurso de agentes, corrupção de menores e extorsão qualificada (Art. 157, § 2º, inciso II e V, § 2º-A, inciso I (duas vezes), art. 158, §§ 1º e 3º, todos do Código Penal e art. 244-B "caput", da Lei 8.069/90, c.c. art. 70, "caput", do Código Penal). Sentença Condenatória. Pretensão à absolvição. Impossibilidade. Materialidade e autoria delitivas sobejamente comprovadas. Credibilidade dos relatos da vítima e dos policiais civis. Condenação mantida. Dosimetria. Fixação da pena-base acima do mínimo legal. Réu que ostenta maus antecedentes. Causas de aumento devidamente constatadas e confirmadas pela vítima. Dosimetria escorreita. Regime fechado mantido. Recurso não provido (TJSP; Apelação Criminal 1535373-04.2019.8.26.0050; Relator (a): Freddy Lourenço Ruiz Costa; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 3ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 11/02/2022; Data de Registro: 11/02/2022).

ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES - Recurso defensivo não acolhido - Prova oral suficiente - Responsabilidade criminal diante do relato da vítima e das palavras das testemunhas de acusação - Violência física empregada para a subtração da coisa - Roubo tipificado - Condenação mantida - Dosimetria - Pena fixada com moderação e bem justificada - Réus primários e que agiram com dolo normal para a espécie - Regime semiaberto suficiente - Recurso parcialmente provido. (TJSP; Apelação Criminal 1501092-13.2020.8.26.0559; Relator (a): André Carvalho e Silva de Almeida; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Criminal; Foro de São José do Rio Preto - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 29/01/2022; Data de Registro: 29/01/2022).

Assim, a versão apresentada pelo acusado Pedro, negando a autoria dos fatos, restou isolada frente às demais provas dos autos.

Logo, a autoria é certa e as provas dos autos demonstram que ela recai, com efeito, sobre os acusados. O conjunto probatório é seguro e autoriza a condenação.

Tendo sido comprovado que o réu Fernando cometeu o delito em questão coagido pelo Réu Pedro, a fim de quitar dívida de drogas, este incide na agravante prevista no artigo 62, II, CP ("A pena será ainda agravada em relação ao agente que: II - coage ou induz outrem à execução material do crime;"), e aquele na atenuante prevista no artigo 65, III, c, do CP ("São circunstâncias que sempre atenuam a pena: III - ter o agente: c) cometido o crime sob coação a que podia resistir;"). O dolo está devidamente comprovado, pois ficou evidenciado que os acusados eram sabedores e tencionavam o comportamento proibido que cometiam. A prova dos autos demonstra que os acusados, deliberadamente, subtraíram, para si ou para outrem, a quantia em espécie de R\$ 104,00, mediante grave ameaça contra a vítima Tiago Paixão Silva.

Presente a tipicidade, tanto objetiva como subjetiva, tanto formal como material, há indício para o conhecimento da ilicitude e culpabilidade do comportamento dos acusados, o que se confirma na medida em que não foram alegadas teses excludentes destes elementos do conceito analítico de crime.

Portanto, o réu FERNANDO RODRIGUES FARIAS, vulgo "Biro-Biro", praticou, em 21 de abril de 2022, o fato tipificado no artigo 157, §2º, inciso II, C/C art. 65, III, c, ambos do Código Penal e o réu PEDRO PEREIRA DOS REIS, vulgo "Pedro Cadela", praticou, em 21 de abril de 2022, o fato tipificado no artigo 157, §2º, inciso II, C/C art. 62, II, ambos do Código Penal.

Se a condenação é certa, passo à dosimetria da pena a ser aplicada.

Quanto a FERNANDO RODRIGUES FARIAS:

Na primeira fase, verifico que o réu possui maus antecedentes (0000392-26.2006.8.26.0067, 0001368-67.2005.8.26.0067 e 0002713-39.2003.8.26.0067). Então, majorando o mínimo legal em 1/4, fixo a pena-base em 5 anos de reclusão e 12 dias-

multa.

Na segunda fase, incide a agravante da reincidência, em razão de suas condenações nas ações penais 1510476-09.2020.8.26.0071 (tráfico) e 0003265-98.2014.8.26.0396 (roubo), bem como as atenuantes da confissão e da coação resistível.

No caso, preponderam sobre a reincidência as atenuantes de confissão e de coação resistível, vez que sua confissão informal e em juízo foi colaborativa para a elucidação do crime, bem como porque foi coagido a praticar o crime em virtude de seu vício em drogas e da dívida decorrente de tal vício, motivo pelo qual reduz a pena para o mínimo legal (4 anos de reclusão e 10 dias-multa).

Na terceira fase, aplico a causa de aumento do art. 157, §2º, II, do Código Penal (concurso de pessoas), majorando a pena em um terço, totalizando a pena definitiva de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e 13 (treze) dias-multa.

Inexistindo no processo elementos de informação ou de prova sobre a real capacidade econômica do réu, fixo o valor do dia-multa no mínimo legal, qual seja, 1/30 do salário mínimo nacional vigente à época dos fatos, desde então corrigidos, consoante artigo 49, §§1º e 2º, do Código Penal.

Por ser o acusado reincidente, fixo o regime fechado para início de cumprimento de pena, pois, de acordo com o disposto no art. 33, §2º, "b", do Código Penal, a contrario sensu, o reincidente com pena entre 04 e 08 de reclusão deve começar o cumprimento no regime fechado.

Em razão da quantidade de pena aplicada e por ser crime praticado mediante violência e grave ameaça, não há direito a substituição por pena restritiva de direito, nem ao sursis.

Deixo de realizar o cálculo previsto no art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, porquanto não se torna possível averiguar o preenchimento pelo réu do requisito subjetivo autorizador de progressão de regime prisional, sendo matéria afeta ao juízo da execução.

Quanto a PEDRO PEREIRA DOS REIS:

Na primeira fase, verifico que o réu possui diversos processos que caracterizam maus antecedentes (0000033-66.2012.8.26.0067, 0001966-11.2011.8.26.0067 e 0004528-90.2007.8.26.0274). Então, majorando o mínimo legal em 1/4, fixo a pena-base em 5 anos de reclusão e 12 dias-multa.

Na segunda fase, incide a agravante da reincidência múltipla e específica (0000174-46.2016.8.26.0067, 0000529-56.2016.8.26.0067, 0000549-47.2016.8.26.0067, 0000575-45.2016.8.26.0067, 0000869-97.2016.8.26.0067, 0000983-36.2016.8.26.0067, 1500234-71.2018.8.26.0067), bem como a agravante prevista no artigo 62, II, do CP ("A pena será ainda agravada em relação ao agente que: II - coage ou induz outrem à execução material do crime;"), motivo pelo qual exaspero a pena ao dobro, totalizando 10 (dez) anos de reclusão e 24 dias-multa.

Na terceira fase, aplico a causa de aumento do art. 157, §2º, II, do Código Penal (concurso de pessoas), majorando a pena em 1/3 (um terço), totalizando a pena definitiva de 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e 32 (trinta e dois) dias-multa.

Inexistindo no processo elementos de informação ou de prova sobre a real capacidade econômica do réu, fixo o valor do dia-multa no mínimo legal, qual seja, 1/30 do salário mínimo nacional vigente à época dos fatos, desde então corrigidos, consoante artigo 49, §§1º e 2º, do Código Penal.

Por ser o acusado reincidente e pelo montante da pena, fixo o regime fechado para início de cumprimento de pena.

Em razão da quantidade de pena aplicada e por ser crime praticado mediante violência e grave ameaça, não há direito a substituição por pena restritiva de direito, nem ao sursis.

Deixo de realizar o cálculo previsto no art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, porquanto não se torna possível averiguar o preenchimento pelo réu do requisito subjetivo autorizador de progressão de regime prisional, sendo matéria afeta ao juízo da execução.

Deixo de fixar valor mínimo de reparação de danos, nos termos do art. 387, IV, do CPP, pois pleiteada apenas em alegações finais (fl. 448), não submetida a questão ao contraditório e à ampla defesa, ausente pedido expresso na denúncia.

Nesse sentido:

"INDENIZAÇÃO MÍNIMA. MANUTENÇÃO. A obrigação de indenizar o dano causado pelo crime é efeito da condenação e pode integrar a sentença condenatória, - desde que propiciado o contraditório, - nos termos dos artigos 91, inciso I, do Código Penal, e 387, inciso IV, do Código de Processo Penal. Em espécie, houve pedido expresso na exordial acusatória (fls. 36/37) e à matéria foi oportunizado o pleno contraditório. Montante arbitrado a título de valor mínimo reparatório à vítima que comporta redução, de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais) para cinco salários mínimos, mais proporcional e compatível com os elementos coligidos, notadamente quanto à capacidade financeira do apelante, sem prejuízo de eventual debate em esfera cível. Recurso defensivo provido em parte, para a mitigação da indenização arbitrada para 5 salários mínimos vigente à época do pagamento, mantida, no mais, a r. sentença."

(TJSP; Apelação Criminal 1500089-37.2021.8.26.0058; Relator (a): Gilda Alves Barbosa Diodatti; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Agudos - 2ª Vara Judicial; Data do Julgamento: 04/05/2022; Data de Registro: 04/05/2022).

"Valor mínimo de indenização por dano moral fixado nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal. Pedido expresso da acusação no momento oportuno. Cabimento. Inteligência da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Concessão de assistência judiciária gratuita. Tema afeto ao Juízo da Execução Criminal. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO." (TJSP; Apelação Criminal 1500222-75.2020.8.26.0297; Relator (a): Camargo Aranha Filho; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Jales - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 02/06/2021; Data de Registro: 02/06/2021 - grifei).

Ante o exposto, resolvo o mérito da ação penal e JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva contida na denúncia, para CONDENAR:

o réu FERNANDO RODRIGUES FARIAS, vulgo "Biro-Biro", por ter praticado o fato tipificado no artigo 157, §2º, inciso II, C/C art. 65, III, c, ambos do Código Penal a uma pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 13 (treze) dias-multa, calculados no mínimo legal.

o réu PEDRO PEREIRA DOS REIS, vulgo "Pedro Cadela", por ter praticado fato tipificado no artigo 157, §2º, inciso II, C/C art. 62, II, ambos do Código Penal, a uma pena de 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 32 (trinta e dois) dias-multa, calculados no mínimo legal.

Os sentenciados não poderão recorrer em liberdade, eis que permanecem presentes as circunstâncias que ensejaram a custódia cautelar, em especial a garantia da ordem pública, tendo em vista serem reincidentes específicos, o que indica a possibilidade de permanente abalo à ordem social e a insuficiência de medidas cautelares. Recomende-se a manutenção do réu na prisão em que se encontram, nos termos do artigo 387, § 1º, do Código de Processo Penal.

Comunique(m)-se à(s) vítimas ou familiar(es), conforme o caso, a presente sentença, encaminhando-se cópia conforme disposto no art. 399 das Normas de Serviço.

Condene o(a) sentenciado(a) também ao pagamento das custas e despesas processuais. Entretanto, considerando que o(a) sentenciado(a) foi assistido por advogado nomeado nos termos do convênio com a Defensoria Pública, associado às circunstâncias do processo, tudo indica sua insuficiência de recursos para fazer frente a esse débito, motivo pelo qual desde logo lhe concedo o benefício da gratuidade da justiça e determino a suspensão das condenações pecuniárias contidas nesse parágrafo, na forma do art. 98 do Código de Processo Civil.

Arbitro honorários ao(à) advogado(a) nomeado(a) no presente processo no patamar máximo do valor respectivo previsto na tabela de honorários advocatícios do convênio firmado entre OAB/SP e DPESP. Elabore-se a competente certidão de honorários advocatícios.

Havendo recurso de qualquer das partes, independentemente de nova conclusão, expeça-se imediatamente guia de recolhimento provisória, remetendo-a ao Juízo competente para adequação das condições da prisão.

Após o trânsito em julgado:

Comunique-se à Justiça Eleitoral a presente condenação, para fins do art. 15, inciso III da Constituição da República e art. 71, § 2º do Código Eleitoral;

Expeça-se a guia de recolhimento definitiva, remetendo-a ao Juízo competente, observando-se em tudo o Comunicado CG 1182/2017;
Lance-se o nome dos sentenciados no rol do IRGD;
Ofícios de praxe;
Intimem-se os réus para pagamento da multa.

Em seguida, nada mais havendo a ser tratado, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

P.I.C.

Borborema, 10 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA